

01_Mandatsanfrage.eml

Von	Marlene Stein <mandat@si-2026-020.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-020 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Ich fotografiere in Augsburg. Mein Bild vom alten Kiosk erschien plötzlich im Online Magazin Stadtblick, ohne meinen Namen. Ich habe der Redaktion keine Lizenz erteilt. Das Foto war auf meiner Website mit einem klaren Hinweis zu Nutzungsrechten. Die Redaktion behauptet, es von einer Presseagentur bekommen zu haben. Bitte verlangen Sie erst die Entfernung und Auskunft, woher das Bild stammt und wie lange es verwendet wurde. Mein üblicher Preis für eine einzelne Online Nutzung beträgt 280 EUR, aber ich möchte keine Fantasierechnung mit pauschalen Aufschlägen. Die ursprüngliche Bilddatei kann ich vorlegen.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen
Marlene Stein

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Marlene Stein <mandat@si-2026-020.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-020 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Bitte sichern Sie die konkrete Fundstelle mit Datum, Ihre Originaldatei und frühere Veröffentlichungen. Gab es eine Agentur oder Kundschaft, die Nutzungsrechte weitergeben durfte? Wir benötigen Umfang, Dauer und Benennung der Nutzung. Lizenzhöhe, Unterlassung und Auskunft werden getrennt begründet; ein üblicher Preis allein beweist noch nicht jede Forderung im konkreten Fall.

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 250,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	Stadtblick Online GmbH <kontakt@gegenseite-si-2026-020.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-020 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Das Foto wurde am 18. September in einem Beitrag über Augsburger Kioske verwendet. Unser Redakteur erhielt es nach seiner Erinnerung über einen Presseverteiler. Der ursprüngliche Weiterleitungsweg wird noch gesucht. Nach Ihrem Hinweis haben wir das Bild am 5. Oktober vorläufig aus dem Beitrag genommen. Eine Namensnennung war in der erhaltenen Datei nicht enthalten. Wir haben die Nutzung bislang nicht auf andere Seiten übertragen. Ob ein Vorschaubild in sozialen Medien verblieben ist, prüft die Redaktion. Bitte senden Sie einen Nachweis Ihrer Urheberschaft und die genaue beanstandete Fassung.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtblick Online GmbH

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-020 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-020 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 18 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das Foto unter fremdem Namen formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 27 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Unterlassungs und Auskunftsaufforderung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 15 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-020 – Urheber und Medienrecht

Das Foto unter fremdem Namen
Marlene Stein

Honorarart	Zeithonorar		
Satz EUR/h	250,00	Deckel netto	
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das Foto unter fremdem Namen formulieren	18	Ja	Ja	75,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Unterlassungs und Auskunftsaufforderung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	27	Ja	Ja	112,50	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	15	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			45				
Berechenbarer Zeitwert netto							187,50
Vorläufiges Honorar netto						187,50	
Offene Zeitzeilen						2	
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Der Zeitwert entsteht aus bestätigten tatsächlichen Minuten. KI-Rechenzeit wird nicht als Anwaltszeit ergänzt.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Unterlassungs und Auskunftsaufforderung Entwurf

An die Stadtblick Online GmbH
Redaktion und Geschäftsführung

1 Beanstandete Nutzung

Wir vertreten Marlene Stein, Urheberin des Fotos Alter Kiosk im Abendlicht. Das Foto wurde in Ihrem Beitrag [genaue URL] ohne nachgewiesene Nutzungserlaubnis und ohne Namensnennung verwendet. Die gesicherte Beitragsfassung und die Veröffentlichungshistorie werden als Anlagen K1 und K2 bezeichnet.

2 Unterlassung und Auskunft

Unsere Mandantin verlangt, die konkret bezeichnete Nutzung ohne erforderliche Rechte zu unterlassen. Die Anspruchsgrundlagen nach Paragraph 97 UrhG und der Umfang weiterer Ansprüche werden anhand des tatsächlichen Nutzungswegs geprüft. Bitte bestätigen Sie bis zum [Datum], ob auch Vorschaubilder entfernt wurden, und teilen Sie Bezugsquelle, Nutzungszeitraum sowie weitere Veröffentlichungsorte mit.

3 Rechtekette und Forderung

Die Behauptung eines Presseverteilers belegt noch keine ausreichende Rechtekette. Bitte legen Sie die von Ihnen beanspruchte Lizenzgrundlage vor. Über eine konkret ausformulierte Unterlassungserklärung und einen Zahlungsbetrag entscheiden wir nach Klärung von [Nutzungsumfang und etwaigen Vorlizenzen]. Ein pauschaler Schadensaufschlag wird mit diesem Schreiben nicht erhoben. Die vorläufige Entfernung allein erledigt nicht automatisch alle Ansprüche.

[Name und Signatur]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Marlene Stein. Gegenüber steht Stadtblick Online GmbH. Gegenstand ist: Nicht lizenzierte Nutzung eines Fotos in einem Augsburger Online Magazin mit fehlender Urheberbenennung. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Unterlassungs und Auskunftsaufforderung. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 250,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

15.05.2025

Werk und vorherige Veröffentlichung

Die Fotografin bewahrt eine Originaldatei des Bildes Alter Kiosk im Abendlicht mit den Kameraangaben vom 15. Mai 2025 auf. Eine verkleinerte Fassung wurde am 20. Mai auf ihrer Website veröffentlicht. Dort steht, dass Nutzungen einer gesonderten Lizenz bedürfen. Die Arbeitsakte enthält eine Beschreibung der Datei und die Veröffentlichungshistorie; die Originaldatei bleibt bei der Mandantin und muss für die Beweisführung gesichert werden. Eine Lizenz an Stadtblick Online ist in ihrer Rechnungsliste nicht verzeichnet. Eine frühere Einzelverwendung durch einen lokalen Kulturverein ist dokumentiert, deren Vertragsumfang aber noch zu prüfen ist.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

04.10.2026

Dokumentierte Nutzung im Online Magazin

Der Beitrag Neue Orte für alte Kioske enthält das beanstandete Foto als großformatiges Titelbild. Unter dem Bild steht keine Urheberbenennung. Als Veröffentlichungsdatum des Beitrags wird der 18. September genannt. Die gesicherte Fassung vom 4. Oktober zeigt keine sichtbare Lizenzangabe. Die genaue URL wird in der internen Belegliste geführt und ist vor Versand in den Entwurf zu übernehmen. Ein Vorschaubild wurde nach Hinweis der Mandantin auch in einem sozialen Netzwerk angezeigt; dessen Sicherung steht noch aus. Die Redaktion teilte am 5. Oktober mit, das Bild vorläufig entfernt zu haben. Der ursprüngliche Bezugsweg ist nicht belegt.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

06.10.2026

Vergleichbare Lizenz und offener Agenturweg

Eine frühere Rechnung an einen anderen Auftraggeber weist für eine einzelne Online Nutzung für drei Monate 280 EUR netto aus. Sie enthält eine Urheberbenennung und erlaubt keine Weitergabe an Dritte. Die Rechnung betrifft ein vergleichbares, aber nicht identisches Nutzungsumfeld. Ein pauschaler Zuschlag für fehlende Benennung wurde dort nicht vereinbart. Die Fotografin hat das Kioskfoto einmal an einen Kulturverein zur Bewerbung einer Veranstaltung gegeben. Der schriftliche Umfang dieser Erlaubnis wird noch gesucht. Ob von dort ein Presseverteiler beliefert wurde, ist ungeklärt. Die Unterlagen liefern Ansatzpunkte für die Lizenzbewertung, aber keinen automatisch feststehenden Schadensbetrag.